

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-해외-03호

제 목 해외법인 법인차량 운영관리 미흡

소관부서 ☆☆☆☆본부 ㉸㉸㉸㉸㉸처, ㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸., ▼▼▼▼▼
▼ ▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼. ▼▼▼., ※※※※※ ※※※※※ ※※
※., ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸., ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸
㉸㉸ ㉸㉸㉸

조치부서 ☆☆☆☆본부 ㉸㉸㉸㉸㉸처, ㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸., KOGAS
▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼. ▼▼▼., ※※※※※ ※※※※※ ※※※.,
㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸., ㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸
㉸㉸㉸

내 용

1. 업무 개요

㉸㉸㉸㉸㉸처 ㉸㉸㉸㉸㉸부는 해외법인 관리 총괄 업무, 해외사업별 공통
관리 업무 발굴·개선 및 지원, 본사-해외법인간 SA(Service Agreement) 제도 운영
및 시행주관, 해외사업 법률지원 업무(도입부문 제외), 해외사업 주주감사 이행
등을 수행한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「해외법인 차량운영기준」 제3조(용도구분)에 따르면, 해외법인 차량은 법인장의
대외활동 지원을 위한 “법인장용 차량”과 법인의 일반 행정업무 지원을 위한 “행정
업무용 차량”으로 구분한다. 또한 제10조(차량관리)에 따르면 차량은 공적목적에만
사용하고, 출퇴근 등 사적용도로는 사용하지 않는다.

「해외법인 복리후생지침」 제22조에 따르면, 해외근무자에게는 미화 200불의

차량운영비 또는 교통보조비를 지원할 수 있다. 다만, 해외법인/지사 또는 외부기관 으로부터 차량을 제공받는 직원은 지급대상에서 제외한다.

행정안전부 「공용차량 관리규정」 및 「공용차량 관리·운영 매뉴얼」에 따르면, 전용차량은 차관급 이상의 직급 공무원에 배정되며, 근무시간 전후 업무현장 및 회의 등이 연계된 경우에만 예외적으로 출퇴근 목적으로 사용이 가능하도록 되어 있다.

「장비관리지침」에 따르면, 사장·상임이사의 경우만 전용차량이 배정되고, 본부장, 기지·지역본부장의 경우, 의전 및 현장수행용이며, 현장 수행용이란 현장 비상출동 및 점검, 사고대응 등 특수업무 수행을 위한 용도라고 명시되어 있다.

「해외법인(지사) 근무자 윤리준수 및 청렴서약서」 제7조(공용재산의 사적사용 금지)에 따르면, 해외법인 직원은 업무용 차량 등 공사 소유재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하지 않는다.

3. 감사결과 확인된 문제점 및 원인 분석

가. 법인장 출퇴근 사용 확대해석

<사실관계>

☞☞☞☞팀(폐지)은 해외법인 차량의 용도, 정수(定數), 관리사항 등을 담은 「해외법인 차량운영기준」을 수립(2012.6월)하고, 이를 해외법인 등 관련부서에 통보¹⁾하였으며, 공사 코스모스 “해외근무지원시스템”(2012.3월 운영 개시)에 등록하여

1) ☞☞☞☞팀-350(‘12.6.13.) “해외법인 차량운영 기준 수립 알림”

관리하였다.

그러나, 팀 폐지 이후, “해외근무지원시스템” 운영 업무가 팀으로 이관되었고, 이후 2016.6월 경에 “해외근무지원시스템” 운영이 중단되었다.

또한, 「해외법인 차량운영기준」 공사 코스모스 「법무관리시스템」에 등록·관리되지 않아, 최근 5년간 해외법인 파견자 뿐만 아니라 해외법인 관리 총괄부서(부)에서 해외법인 관리 업무를 담당하는 전·현직 담당자들 또한 「해외법인 차량운영기준」을 인식하고 있지 못하고 있음을 확인하였다.

<문제점>

「해외법인 차량운영기준」이 수년간 관리되지 않은 상황에서 「해외법인 복리후생지침」이 제정(2020.02.20)되었고, 「해외법인 복리후생 지침」 제22조(차량운영비)에 따라, 전·현직 일부 법인장들이 차량운영비(\$200/월) 미수령시 법인차량으로 출퇴근이 가능한 것으로 인식하여 법인차량을 출퇴근시 사용한 것으로 확인되었다.

<고려사항>

위와 관련, 「해외법인 복리후생지침」 관리를 담당하는 부 담당자(舊 @@@@부)들은 「해외법인 복리후생지침」 제22조(차량운영비) 제1항의 단서조항은 법인처럼 현지 법인운영 특수성(치안 등)의 사유로 법인차량이 파견자에게 제공되는 경우를 염두에 둔 조항이며, 해당 조항이 모든 해외법인의 법인장이 차량운영비(\$200/월)를 수령하지 않는 경우, 법인차량으로 출퇴근이 허용된다는 의미는

아니라고 진술하였다.

나. 방만경영 지적 가능성

<사실관계>

공사 해외법인 일부 법인장들은 차량운영비를 받지 않으면 법인차량으로 출퇴근 이용이 가능하다고 잘못 해석하고 있었다. 행정안전부는 2017.07.26.에 「공용차량 관리규정」을 시행하였고, 행정안전부의 「공용차량 관리·운영 매뉴얼」에 따르면, 전용 차량은 차관급 이상의 직급 공무원에 배정되며, 근무시간 전후 업무 현장 및 회의 등이 연계된 경우에만 예외적으로 출퇴근 목적으로 사용이 가능하도록 되어 있다.

또한, 공사 「장비관리지침」도 사장·상임이사의 경우만 전용차량이 배정되고, 본부장, 기지·지역본부장의 경우, 의전 및 현장수행용이며, 현장 수행용이란 현장 비상출동 및 점검, 사고대응 등 특수업무 수행을 위한 용도라고 명시되어 있다.

<문제점>

공사 해외법인 소재지의 치안·기후 등 근로 환경, 사업 특성·법인 인력 규모 등 법인 운영의 특수성에 기초한 타당한 근거로 법인 자체 차량운영 기준을 수립하여 승인받은 경우에 한해 법인장 및 직원들의 법인차량 출퇴근이 가능하다.

해외법인 법인장의 법인차량 출퇴근 사용 및 사적이용 등은 방만경영 사례로 지적될 수 있다. 실례로 최근 2021년 국정감사에서 ▽▽▽▽, WWWWWWWW,

₩₩₩₩₩₩, ₩₩₩₩₩₩, ₩₩₩₩₩₩₩₩ 등 공공기관 임원들의 관용차량 주말(휴일) 출퇴근 사용을 지적²⁾한 바 있다.

<고려사항>

행정안전부의 공용차량 관리규정은 중앙행정기관(대통령 소속기관 및 국무총리 소속기관 포함) 및 그 소속 기관(각급 행정 행정기관)이 관리·운영하는 공용차량의 정수(定數) 배정 및 운영 등에 관한 규정이며, 공사는 본 규정의 적용대상 범위에 포함되지 않는다.

법인별 업무 환경 및 업무 특성 등에 기초한 법인차량 사용용도에 세부적인 기준 없이, 법인장의 법인차량 출퇴근 사용 등이 지속 되는 경우에는 차량관리 및 운영에 있어 규정 위반 소지가 존재한다.

다. 청렴서약서 위반

한편, 「KOGAS 임직원 행동강령」 제32조(해외근무 임직원의 서약의무)는 해외법인(지사)으로 인사발령 받은 공사 임직원의 경우, ‘윤리준수 및 청렴서약서’를 행동강령책임관에게 제출해야 한다고 규정하고 있으며, 법인차량 출퇴근 및 주말 사용은 ‘윤리준수 및 청렴서약서’ 제7조(공용재산의 사적사용 금지) 위반사항에 해당한다.

2) (한국경제, 2021.10.11.) “공기업 임원들, 관용차량 휴일 사용 무더기 적발... ▽▽▽▽ 거짓해명까지”

관계부서 의견 및 검토결과

☞☞☞☞☞☞처는 현지 법인운영 환경의 특수성을 고려하여, 현지법인 운영 책임자로서의 비상대기용 출퇴근 차량 지원 필요성 여부, 법인차량 사용 관련 청렴·윤리경영 준수 방안 등 법인차량 운영관련 세부적인 가이드라인 제정 필요성에 동의하였다. 또한, ☞☞☞☞☞☞처는 공사 경영진 판단, 해외법인 의견 수렴, 공공 기관 사례 조사 등을 통해 차량운영 가이드라인을 수립하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞☞☞처장은

정부, 타 공공기관 차량운영 기준을 벤치마킹 하고, 해외법인 소재지의 치안·기후 등 근로 환경, 사업 특성·법인 인력 규모 등 법인 운영의 특수성을 반영한 「해외법인 차량운영 가이드라인」을 마련하여 법인에 제공하는 등 법인차량 운영관리 강화를 위한 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)

㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠., ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼., ※※※※※ ※※※※

※ ※※※., ☯☯☯☯☯ ☯☯☯☯☯☯ ☯☯☯☯☯☯☯, □□□□□ □□□□□ □

□□ 법인장은

◇◇◇◇◇◇부의 「해외법인 차량운영 가이드라인」을 기초로 법인별 특수성을 반영한 「차량운영기준(안)」을 마련하고, 해외법인 관리 총괄부서(◇◇◇◇◇◇부)와 검토·협의를 거쳐 최종 확정 및 운영하는 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)